



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Bandi Prayogo Bin Yudi Markoco;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Telukan Rt.001 Rw.006 Kelurahan Telukan
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan:

1. No.Sp.Kap/171/VI/2020/Ditresnarkoba, tertanggal 18 Juni 2020, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. No. SPP.Kap/171 a/VI/2020/Ditresnarkoba, tertanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Wulfram Prianggoro, SH advokat yang berkantor di Kantor Hukum dan Konsultasi Wulfram Prianggoro SH yang beralamat di Perumahan Sewon Indah A.14 Prancak Glondong Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2020 dibawah Register nomor 524/PDT/VIII/2020;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh)** tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram,
 - 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru,
- 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN,
- 1 (satu) pak paper Royo,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BRI Britama,
- 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa Gatot Bandi Prayoga tidak kenal secara langsung bahkan belum pernah bertemu langsung dengan penjual tembakau gorila dengan akun Raincartel.idn dan pemilik akun rekening BCA atas nama Ridho hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Gatot Bandi Prayoga bukan merupakan salah satu jaringan atau sindikat penjualan Narkotika.Terdakwa hanya sebatas murni mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari guna meringankan ekonomi keluarga;
2. Terdakwa Gatot Bandi Prayoga yang hanya Tamatan SMP kurang begitu Paham tentang Undang-Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

. Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil - adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabia Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya dengan alasan karena :

1. Terdakwa masih muda
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;
5. Terdakwa yang hanya lulusan SMP harus membantu keluarga dalam hal perekonomian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira jam. 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020 bertempat di jalan Sukoharjo – Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Tim opsial Direktorat Narkotika Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang diduga Narkotika yang dikirim dengan jasa pengiriman Paket J&T dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah. Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan ke Sukoharjo dan sekitar Jam 11.30 Wib ketika Terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO berada di jalan Sukoharjo – Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh tim Ditresnarkoba Polda DIY dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan dari tangan Terdakwa :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram
- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru
- 1 (satu) plastic klip merk ZIP IN
- 1 (satu) pack paper Royo

Bahwa dari tas selempang warna hitam merk PERFECTO yang dikuasai Terdakwa didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam dengan simcard Three dengan nomor 0895380126908

Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram ia dapatkan dengan cara membeli melalui media social Instagram dengan akun Raincartel.idn pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Bahwa dalam chat tersebut Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang lewat rekening BCA atas nama RIDHO dengan nomor rekening 8410390346, dan Terdakwa mentranfer uang tersebut di atm BRI Gorogol Sukoharjo, setelah mentrasfer uang bukti transfer Terdakwa kirim lewat instagram dengan akun Raincartel.idn, setelah itu Terdakwa diminta menunggu kabar. Bahwa dikeranakan tidak ada kabar, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa chat kembali menanyakan pembelian temkabau gorilanya, dan ia diminta mengirim lagi bukti transfer uangnya, kemudian bukti transfernya ia kirim, selanjutnya ia diminta menunggu kabar lagi. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa dichat bahwa paket sudah dikirim dan ia kirimi nomer resi pengiriman paket. Pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 11.30 wib ia menuju kantor J&T untuk mengambil paket yang dikirim akun Raincartel.idn, setelah mengambil paket tersebut kemudian ia keluar dari kantor J&T baru berjalan kira-kira lima belas meter menunggu ojek lewat ia ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda DIY yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menunjukan surat perintah tugas. Bahwa tembakau gorilla tersebut rencanya akan Terdakwa jual kembali melalui akun Instagram terdakwa dengan nama akun PROF.TEX21 dengan harga setiap 5 (lima)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa penggunaan untuk menimbang tembakau gorila yang akan ia jual, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru Terdakwa penggunaan untuk mengunting tembakau gorila, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN Terdakwa penggunaan untuk packing tembakau gorila, 1 (satu) buah ATM BRI Britama Terdakwa penggunaan untuk transaksi jual beli pengiriman uang, dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 Terdakwa penggunaan untuk komunikasi pembelian dan penjualan tembakau gorilla.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 6,35 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan Ganja tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira jam. 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020 bertempat di jalan Sukoharjo – Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Tim opsial Direktorat Narkotika Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang diduga Narkotika yang dikirim dengan jasa pengiriman Paket J&T dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah. Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan ke Sukoharjo dan sekitar Jam 11.30 Wib ketika Terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO berada di jalan Sukoharjo – Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh tim Ditresnarkoba Polda DIY dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan Terdakwa :

1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram
- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru
- 1 (satu) plastic klip merk ZIP IN
- 1 (satu) pack paper Royo

Bahwa dari tas selempang warna hitam merk PERFECTO yang dikuasai Terdakwa didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam dengan simcard Three dengan nomor 0895380126908

Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram ia dapatkan dengan cara membeli melalui media social Instagram dengan akun Raincartel.idn pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Bahwa dalam chat tersebut Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang lewat rekening BCA atas nama RIDHO dengan nomor rekening 8410390346, dan Terdakwa mentranfer uang tersebut di atm BRI Gorogol Sukoharjo, setelah mentrasfer uang bukti transfer Terdakwa kirim lewat instagram dengan akun Raincartel.idn, setelah itu Terdakwa diminta menunggu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar. Bahwa dikeranakan tidak ada kabar, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa chat kembali menanyakan pembelian temkabau gorilanya, dan ia diminta mengirim lagi bukti transfer uangnya, kemudian bukti transfernnya ia kirim, selanjutnya ia diminta menunggu kabar lagi. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa dichat bahwa paket sudah dikirim dan ia kirim nomer resi pengiriman paket. Pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 11.30 wib ia menuju kantor J&T untuk mengambil paket yang dikirim akun Raincartel.idn, setelah mengambil paket tersebut kemudian ia keluar dari kantor J&T baru berjalan kira-kira lima belas meter menunggu ojek lewat ia ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda DIY yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menunjukan surat perintah tugas. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa penggunaan untuk menimbang tembakau gorila yang akan ia jual, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru Terdakwa penggunaan untuk mengunting tembakau gorila, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN Terdakwa penggunaan untuk packing tembakau gorila, 1 (satu) buah ATM BRI Britama Terdakwa penggunaan untuk transaksi jual beli pengiriman uang, dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 Terdakwa penggunaan untuk komunikasi pembelian dan penjualan tembakau gorilla.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 6,35 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Bahwa Terdakwa tidak dapat menjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan Ganja tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wamil Eko Siagawan, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polda DIY unit Reserse Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ada sebuah paket yang di duga narkoba akan di kirim dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah , selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di antaranya Saksi Yuyun Herawanto,S.Sos, Saksi Sulis Setyo Saputo,SE, dan Gunung Maradhana,S.H., melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yaitu Terdakwa Gatot Bandi Prayogo Bin Yudi Markoco
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket yang berisi tembakau gorila di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa , Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908.;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo ada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 ditemukan dibadan Terdakwa (pada tasnya yang diselempangkan dibadan Terdakwa);

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis tembakau gorila tersebut dengan cara membeli melalui media sosial Instagram pada akun Raincartel.idn dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai Surat Izin dari Dokter atau Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut akan jual lagi melalui media sosial instagram menggunakan akun PROF.TEX21;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuyun Herawanto,S.Sos, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polda DIY unit Reserse Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ada sebuah paket yang di duga narkoba akan di kirim dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah , selanjutnya berdasarkan informasi tersebut , Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di antaranya Saksi Wamil Eko Siagawan, S.H., Saksi Sulis Setyo Saputo,SE, dan Saksi Gunung Maradhana,S.H., melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yaitu Terdakwa Gatot Bandi Prayogo Bin Yudi Markoco
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan yang terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket yang berisi tembakau gorila di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908.;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo ada ditangan kanan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 ditemukan dibadan Terdakwa (pada tasnya yang diselempangkan dibadan Terdakwa);
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila tersebut dengan cara membeli melalui media sosial Instagram pada akun Raincartel.idn dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai Surat Izin dari Dokter atau Menteri Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut akan jual lagi melalui media sosial instagram menggunakan akun PROF.TEX21;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sulis Setyo S, SE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polda DIY unit Reserse Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ada sebuah paket yang di duga narotika akan di kirim dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah , selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di antaranya Saksi Wamil Eko Siagawan, S.H., Saksi Yuyun Herawanto, S.Sos, dan Saksi Gunung Maradhana,S.H., melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yaitu Terdakwa Gatot Bandi Prayogo Bin Yudi Markoco
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket yang berisi tembakau gorila di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa , Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908.;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo ada ditangan kanan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 ditemukan dibadan Terdakwa (pada tasnya yang diselempangkan dibadan Terdakwa);
 - Bahwa pada saat Saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila tersebut dengan cara membeli melalui media sosial Instagram pada akun Raincartel.idn dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai Surat Izin dari Dokter atau Menteri Kesehatan RI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut akan jual lagi melalui media sosial instagram menggunakan akun PROF.TEX21;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Gunung Maradhana DP, SH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polda DIY unit Reserse Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ada sebuah paket yang di duga narotika akan di kirim dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah , selanjutnya berdasarkan informasi tersebut , Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di antaranya Saksi Wamil Eko Siagawan, S.H., Saksi Yuyun Herawanto, S.Sos, dan Saksi Sulis Setyo Saputro,SE,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yaitu Terdakwa Gatot Bandi Prayogo Bin Yudi Markoco

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sehabis mengambil paket yang berisi tembakau gorila di Jalan Sukoharjo-Wonogiri didepan ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908.;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo ada ditangan kanan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 ditemukan dibadan Terdakwa (pada tasnya yang diselempangkan dibadan Terdakwa);
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis tembakau gorila tersebut dengan cara membeli melalui media sosial Instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun Raincartel.idn dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai Surat Izin dari Dokter atau Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut akan jual lagi melalui media sosial instagram menggunakan akun PROF.TEX21;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wib di Jl. Sukoharjo- Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah karena memiliki narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berjalan kaki setelah mengambil paket berisi tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat Petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY mengamankan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908;
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti tersebut diatas pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut berada didalam tas yang diselempangkan dibadan Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diatas semuanya adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut melalui media sosial Instagram pada akun Raincartel.idn, seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli tembakau gorilla melalui media sosial Instagram di akun Raincartel.idn dengan melakukan chatting Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) , setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA atas nama RIDHO dengan nomer rekening 8410390346, Terdakwa mentranfer uang tersebut di ATM BRI Grogol, Sukoharjo,;
- Bahwa setelah Terdakwa mentrasfer uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui Instagram dengan akun Raincartel.idn, selanjutnya Terdakwa diminta menunggu kabar selanjutnya dari akun Raincartel.idn;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa melakukan chat kembali menanyakan tentang pembelian temkabau gorillanya, dan Terdakwa diminta mengirimkan kembali bukti transfer uangnya, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali bukti transfer sesuai dengan permintaan , selanjutnya ia diminta menunggu kabar lagi.;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menerima pesan bahwa paket sudah dikirim dan Terdakwa menerima nomer resi pengiriman paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa menuju ke kantor J&T untuk mengambil paket yang dikirim dari akun Raincartel.idn;
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut Terdakwa kemudian keluar dari kantor J&T dan baru berjalan kira-kira lima belas meter menunggu ojek lewat , Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan dan Petugas disaksikan oleh security setempat menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 117 gram, 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pak paper Royo. Dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama, 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polda DIY.;

- Bahwa terhadap tembakau gorilla tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual kembali melalui media sosial instagram dengan akun milik Terdakwa yaitu PROF.TEX21;
- Bahwa Terdakwa . membeli tembakau gorilla melalui media sosial instagram dengan akun Raincartel.idn tersebut sudah 2 (dua) kali: pertama pada bulan Desember 2019 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). kedua pada tanggal 7 Mei 2020 ia membeli 1 (satu) pket dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sebelum didiarkan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap tembakau gorilla tersebut Terdakwa jual melalui media sosial instagram dengan akun PROF.TEX21 dengan harga setiap 5 gramnya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa m telah membuat iklan penjualan diinstagram dengan akun PROX.TEX21, setelah ada pembeli, pembeli tersebut diminta untuk mentransfer uangnya melalui rekening BRI Britama atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan tembakau gorilla tersebut disuatu alamat, kemudian alamat peletakan tersebut Terdakwa kirim kepada pembeli untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli tembakau gorilla melalui media sosial dengan akun PROX.TEX21 sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) laku semua, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), yang mana keuntungan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang Terdakwa gunakan untuk menimbang tembakau gorilla yang akan di jual, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru Terdakwa gunakan untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunting tembakau gorila, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN Terdakwa pergunakan untuk packing tembakau gorila, 1 (satu) buah ATM BRI Britama Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pengiriman uang, dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 Terdakwa pergunakan untuk melakukan komunikasi pembelian dan penjualan tembakau gorilla;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan tembakau Gorilla tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram,
- 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru,
- 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN,
- 1 (satu) pak paper Royo,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah ATM BRI Britama,
- 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, atas barang bukti tersebut, Saksi- saksi dan Terdakwa, membenarkannya;

Menimbang, bahwa , dipersidangan penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran
UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Tim Opsnal Direktorat Narkotika Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang diduga Narkotika yang dikirim dengan jasa pengiriman Paket J&T dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah;
2. Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan ke Sukoharjo dan sekitar Jam 11.30 Wib ketika Terdakwa berada di jalan Sukoharjo – Wonogiri didepan Ruko Grogol Green Garden Telukan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda DIY dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan Terdakwa :

1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram
- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru
- 1 (satu) plastic klip merk ZIP IN
- 1 (satu) pack paper Royo

Bahwa dari tas selempang warna hitam merk PERFECTO yang dikuasai Terdakwa didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam dengan simcard Three dengan nomor 0895380126908

3. Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram ia dapatkan dengan cara membeli melalui media social Instagram dengan akun Raincartel.idn pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020.;
4. Bahwa dalam chat tersebut Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang lewat rekening BCA ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening atas nama RIDHO dengan nomor rekening 8410390346, dan Terdakwa mentranfer uang tersebut di atm BRI Gorogol Sukoharjo, setelah mentrasfer uang bukti transfer Terdakwa kirim lewat instagram dengan akun Raincartel.idn, setelah itu Terdakwa diminta menunggu kabar;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa chat kembali menanyakan pembelian temkabau gorilanya, dan ia diminta mengirim lagi bukti transfer uangnya, kemudian bukti transfernya ia kirim, selanjutnya ia diminta menunggu kabar lagi;
 6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa dichat bahwa paket sudah dikirim dan ia kirimi nomer resi pengiriman paket;
 7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 11.30 wib ia menuju kantor J&T untuk mengambil paket yang dikirim akun Raincartel.idn, setelah mengambil paket tersebut kemudian ia keluar dari kantor J&T baru berjalan kira-kira lima belas meter menunggu ojek lewat ia ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda DIY yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menunjukan surat perintah tugas;
 8. Bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali melalui akun Instagram terdakwa dengan nama akun PROF.TEX21 dengan harga setiap 5 (lima) Gramnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa benar 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa pergunakan untuk menimbang tembakau gorila yang akan ia jual, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru Terdakwapergunakan untuk mengunting tembakau gorila, 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN Terdakwa pergunakan untuk packing tembakau gorila, 1 (satu) buah ATM BRI Britama Terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli pengiriman uang, dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 Terdakwa pergunakan untuk komunikasi pembelian dan penjualan tembakau gorilla;
 10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 6,35 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

12. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan tembakau Gorilla tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
3. beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM- 081 / YOGYA /Enz.2/08/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi "*, sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan *" Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan "* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Gol I bukan tanaman adalah yang dimiliki, yang disimpan, yang dikuasai atau yang disediakan adalah barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **Menawarkan untuk dijual** berarti menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik dan membeli, **Menjual** maksudnya memberikan sesuatu berupa prestasi kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai kontra prestasinya, **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh, **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain atau orang lain sehingga akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **Menjadi perantara dalam jual beli** maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan dan jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang atau fasilitas, **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut akan mendapatkan sesuatu pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati, sedangkan **Menyerahkan** maksudnya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Tim opsial Direktorat Narkotika Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang diduga Narkotika yang dikirim dengan jasa pengiriman Paket J&T dari Yogyakarta ke Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan ke Sukoharjo, dan sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa berada di jalan Sukoharjo – Wonogiri tepatnya didepan Ruko Grogol Green Garden, Telukan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah Tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Petugas menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi diduga tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru;
- 1 (satu) plastic klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) pack paper Royo

Dan tas selempang warna hitam merk PERFECTO yang dikuasai Terdakwa didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah ATM BRI Britama;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam dengan simcard Three dengan nomor 0895380126908;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 117 Gram, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui media social Instagram dengan akun Raincartel.idn pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020., yang mana dalam chat tersebut Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang lewat rekening BCA atas nama RIDHO dengan nomor rekening 8410390346, dan Terdakwa mentranfer uang tersebut dari ATM BRI Gorogol Sukoharjo, setelah mentrasfer uang tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer lewat instagram kepada akun Raincartel.idn, setelah itu Terdakwa diminta menunggu kabar , kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa melakukan chat kembali menanyakan pembelian tembakau gorillanya, dan Terdakwa mengirimkan kembali bukti transfer uangnya, selanjutnya Terdakwa diminta menunggu kabar lagi, dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menerima chat bahwa paket sudah dikirim beserta nomer resi pengiriman pake tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa menuju kantor J&T untuk mengambil paket yang dikirim akun Raincartel.idn, setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kantor J&T , namun pada saat Terdakwa baru berjalan kira-kira lima belas meter untuk menunggu ojek lewat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda DIY yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menunjukan surat perintah tugas.;

Menimbang, bahwa terhadap tembakau gorilla tersebut , Terdakwa rencananya akan menjual kembali melalui akun Instagram t milik Terdakwa dengan nama akun PROF.TEX21 dengan harga setiap 5 (lima) Gramnya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, semuanya diakui merupakan milik Terdakwa, yang penggunaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa penggunaan untuk menimbang tembakau gorilla yang akan Terdakwa jual;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru Terdakwa penggunaan untuk mengunting tembakau gorilla;
- 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN Terdakwa penggunaan untuk packing tembakau gorilla;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama Terdakwa penggunaan untuk melakukan transaksi jual beli khususnya untuk pengiriman uang, dan
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908 Terdakwa penggunaan untuk melakukan komunikasi pembelian dan penjualan tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa tembakau Gorilla, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintesis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu ketika Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan tembakau Gorilla Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika berupa Tembakau Gorilla ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan **“membeli ”** merupakan salah satu elemen unsur dalam Unsur Kedua yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka Unsur Kedua dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1543/NNF/2020 Tanggal 24 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat 110,82 Gram mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "beratnya melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point satu yaitu : Terdakwa Gatot Bandi Prayoga tidak kenal secara langsung bahkan belum pernah bertemu langsung dengan penjual tembakau gorila dengan akun Raincartel.idn dan pemilik akun rekening BCA atas nama Ridho hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Gatot Bandi Prayoga bukan merupakan salah satu jaringan atau sindikat penjualan Narkotika.Terdakwa hanya sebatas murni mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari guna meringankan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan pada point satu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa walaupun tidak mengenal secara langsung pemilik akun Raincartel.idn dan pemilik akun rekening BCA atas nama Ridho, namun Terdakwa beberapa kali melakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui chatting dengan pemilik akun tersebut, yaitu pada saat Terdakwa memesan untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pengiriman uang ke Rekening Atas nama Ridho, yang dilakukan sebanyak dua kali, lalu menanyakan kembali mengenai kepastian pengiriman dan no resi pengiriman Paket berisi tembakau Gorilla tersebut, hal tersebut sudah cukup membuktikan walaupun tidak saling mengenal namun Terdakwa sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Raincartel.idn dan pemilik akun rekening BCA atas nama Ridho, dengan demikian tidak ada perbedaan sama sekali antara kenal secara langsung maupun kenal hanya melalui media social, karena apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa dapat terlaksana tanpa harus mengenal secara langsung, demikian pula alasan pembelaan yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa murni mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari guna meringankan ekonomi keluarga, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena barang atau objek yang akan dijual oleh Terdakwa adalah barang illegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan pada point satu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan point kedua yaitu Terdakwa Gatot Bandi Prayoga yang hanya Tamatan SMP kurang begitu Paham tentang Undang-Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: tidak ada kaitannya sama sekali antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap Pemahaman Undang-undang RI, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah membeli Tembakau Gorilla sebanyak dua kali di akun Raincartel.idn, yang mana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual tembakau Gorilla melalui akun milik Terdakwa yaitu : PROF.TEX21 dan Akun tersebut masih aktif pada saat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa rencananya akan menjual kembali Tembakau Gorilla yang dikirim melalui jasa paket J&T dan Terdakwa sudah mengambil paket berisi tembakau Gorilla tersebut, melalui akun Instagram t milik Terdakwa dengan nama akun PROF.TEX21 dengan harga setiap 5 (lima) Gramnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut Terdakwa telah mengetahuinya dan melakukannya walaupun dalam hal ini Terdakwa hanyalah tamatan SMP;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan pada point kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, semua alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mendasar dan bukanlah alasan berdasarkan hukum yang dapat menghapuskan dan membebaskan pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya pidana denda dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram,
- 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN,
- 1 (satu) pak paper Royo,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BRI Britama,
- 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT BANDI PRAYOGO Bin YUDI MARKOCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana **denda sejumlah Rp.**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,-00 (Delapan Ratus Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket J&T yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat kurang lebih 117 gram,
 - 1 (satu) plastik tembakau mole dengan berat kurang lebih 11 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) gunting dengan gagang warna biru,
 - 1 (satu) plastik klip merk ZIP IN,
 - 1 (satu) pak paper Royo,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk perfecto yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BRI Britama,
 - 1(satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan sim card three dengan nomer 0895380126908;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh kami, Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. , Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa , tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Sudi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjendro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31